교동마을 산지직송 조합 · 갯마을 조합

수산물 위탁 판매 계약서

기준일 2037-06-30

교동마을 산지직송 조합(이하 "갑"이라 한다)과 갯마을 조합(이하 "을"이라 한다)은 을이 공급하는 수산물을 갑이 온라인 채널을 통하여 판매·대행하는 것에 관하여 다음과 같이 계약을 체결한다.

제1장 총칙

제1조(목적)

이 계약은 을이 공급하는 수산물의 계량·인도·품질 책임과 갑의 판매·고객 응대·정산의 기준을 정함으로써 고객 보호와 정산의 예측 가능성을 확보함을 목적으로 한다.

제2조(정의)

이 계약에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "위탁 상품"이란 을이 공급하고 갑이 판매를 대행하는 수산물을 말한다.
2. "인도"란 을이 지정 출하장에서 갑이 지정한 배송 수단에 적재를 완료한 때를 말한다.
3. "심부온도"란 냉동 상품의 어체 중심부 온도를 말한다.
4. "출고 중량"이란 인도 시점에 을이 계량하여 기록한 원물 중량을 말한다.
5. "정산월"이란 매월 1일부터 말일까지의 판매 확정분을 집계하는 단위를 말한다.

이 계약에서 "인도"는 **제2호의 적재 완료 시점만을** 말한다. 온도 기록·배송 기록 등 다른 문서가 집하·운송·간선 인계 등 운송 중 구간에 붙인 **명칭은 이 계약의 인도 시점을 변경하지 아니한다.**

제3조(상위 규정과의 관계)

① 이 계약은 갑의 조합 운영 규정 제17조(위탁 상품의 응대) 및 제18조(위탁 정산의 분리)를 구체화한다.

② 이 계약과 갑의 고객 대상 규정이 충돌하는 경우 **고객에게 유리한 쪽**을 적용한다(「판매·환불 규정」 제19조 취지).

③ 위탁 상품의 중량 판정은 별도 세칙(「수산물 중량·자연감량 허용치(빙장수·드립)」)에 따른다.

제2장 공급·계량·인도

제4조(계량과 기록)

① 위탁 상품의 계량은 을이 인도 시점에 검정 저울로 하고, 품목·로트·계량치·계량 시각을 기록하여 갑에게 인계한다.

② 계량 기록은 갑의 로트·출고 검사 기록에 편입한다(「로트·출고 검사 기록(당도·중량·온도·로트번호)」).

③ 상품 상세·라벨의 **중량 표기와 고객 응대는 갑이** 한다(「상품 라벨·표시사항(알레르기·원산지·중량)」).

④ 자연감량·허용오차의 판정 기준은 「수산물 중량·자연감량 허용치(빙장수·드립)」 제6조·제7조에 따르며, 이 계약으로 달리 정하지 아니한다.

제5조(인도와 온도 확인)

① 냉동 위탁 상품은 인도 시점에 **심부온도 -18℃ 이하**임을 을이 확인하고 기록한다.

② 인도 이후의 보관·운송 구간 온도 기록은 갑이 관리한다(「콜드체인 온도 로그」).

③ 인도 시 온도 기록과 계량 기록은 같은 인계 문서로 남긴다.

제6조(공급 중단의 통보)

① 기상특보·조업 중단·어획 부진 등 공급 사유가 발생한 경우 을은 이를 인지한 즉시, 늦어도 당일 안에 갑에게 통보한다.

② 해당 품목의 **품절은 을의 통보로 확정**한다.

③ 을은 조업 재개 예상 시점을 확정 표현으로 통보하지 아니하며, 갑은 이를 고객에게 확정일로 안내하지 아니한다 (「달력/날씨 이력」·「갯마을 조업·입고 기록」의 기상·조업 이력에 따른다).

④ 품절이 확정된 주문의 고객 안내·대체 제안·예약 접수·환불은 **갑이 단독으로** 수행한다(제8조).

제3장 품질 책임

제7조(품질 책임의 경계)

① 위탁 상품의 품질 책임은 **인도 시점을 경계로** 이전은 을, 이후는 갑이 진다.

② 냉동 상품의 경계 판정 기준은 제5조①의 심부온도이며, 인도 시점 심부온도가 -18℃ 이하로 확인된 이후에 발생한 해동·재냉동 등 콜드체인 이탈은 갑의 구간으로 본다(「판매·환불 규정」 제17조).

③ 온도 기록·인계 기록이 없거나 어느 구간에서 이탈이 발생했는지 특정할 수 없는 경우 **부담을 갑과 을이 균분한다.**

④ 제3항의 기록 부재는 어떤 경우에도 고객에 대한 구제를 늦추거나 줄이는 사유가 되지 아니한다.

⑤ 제1항의 경계는 제2조 제2호의 인도 시점으로만 정하며, **운송 온도 기록(「콜드체인 온도 로그」)의 구간 명칭으로 정하지 아니한다.** 적재가 완료된 이후의 집하·운송·간선 인계 구간은 모두 갑의 구간으로 본다.

제8조(고객 응대·환불 창구의 단독성)

① 위탁 상품에 관한 고객 문의·하자 접수·환불·재배송은 **갑이 단독으로** 응대하고 즉시 처리한다.

② 갑은 위탁이라는 사정, 을의 확인이 필요하다는 사정, 내부 분담이 정해지지 않았다는 사정을 고객에 대한 처리 거절·보류의 사유로 삼지 아니한다.

③ 갑은 고객에게 **갑과 을 사이의 분담 구조를 설명하지 아니한다.**

④ 갑은 고객에게 원인 규명·책임 소재 확인을 요구하지 아니한다.

제9조(을의 협력 의무)

① 을은 갑의 요청이 있는 경우 계량 기록, 인도 시 온도 기록, 조업·입고 기록을 지체 없이, 늦어도 **영업일 3일** 이내에 제공한다.

② 을은 갑의 고객 응대 결론에 관여하지 아니하며, 갑의 환불·보상 정책을 대신 결정하지 아니한다.

③ 을이 기한 내 자료를 제공하지 아니한 경우 제7조③의 기록 부재로 본다.

제4장 수수료·정산

제10조(판매 수수료)

① 갑의 판매 수수료는 판매 대금의 **20퍼센트**로 한다.

② 수수료 산정의 기준 금액은 **실결제액**으로 한다.

③ 취소·환불된 건은 판매 대금과 수수료 모두에서 제외한다.

제11조(정산)

① 정산은 정산월 단위로 하고, 갑은 익월 **10일**까지 을에게 정산서를 교부하고 대금을 지급한다.

② 정산서에는 판매 대금, 수수료, 제13조의 차감 내역과 그 사유를 품목·로트별로 구분하여 기재한다.

제12조(환불·정산의 상품별 분리)

① 위탁 상품(수산물)과 직판 상품(농산물)이 하나의 주문에 포함된 경우 환불·정산은 **상품별로 분리**하여 처리한다.

② 고객에 대한 환불은 품목별 분리 처리 원칙(「판매·환불 규정」 제22조)에 따르고, 갑과 을 사이의 정산도 같은 분리 단위로 한다.

③ 보관 조건이 다른 품목은 합배송이 제한되므로(「택배사 계약서」 제6조) 배송비의 정산도 분리한다.

제13조(선지급분의 차감)

① 갑이 고객에게 먼저 지급한 환불·보상 가운데 제7조에 따라 **을이 부담할 몫**은 정산에서 **수수료 라인으로 차감**한다.

② 중량 미달(「수산물 중량·자연감량 허용치(빙장수·드립)」 제7조②)로 확인된 부족분 환불은 갑이 즉시 처리하고, 을의 부담분은 제1항에 따라 차감한다.

③ 을은 정산서를 받은 날부터 **영업일 5일** 이내에 차감 내역에 이의를 제기할 수 있으며, 이의 절차는 고객에 대한 처리와 무관하게 진행한다.

제5장 기타

제14조(개인정보)

① 갑과 을은 이 계약의 이행을 위하여 **생산자·배송 담당자·수령인의 연락처·주소·주민등록번호를 서로 제공하거나 요구하지 아니한다.**

② 상호 조회·대조에 필요한 식별자는 로트번호·주문번호·인계 문서 번호로 갈음한다.

③ 제3자 정보의 취급은 갑의 제3자 정보 보호 기준(「제3자 정보 보호 조항(공급자·직원·수령인)」)에 따른다.

제15조(계약 기간)

이 계약의 기간은 1년으로 하고, 만료 30일 전까지 어느 당사자도 서면으로 종료 의사를 표시하지 아니한 경우 동일한 조건으로 1년 연장된다.

제16조(해석)

이 계약에 정하지 아니한 사항은 관계 법령과 상관례에 따르고, 다툼이 있는 경우 당사자가 협의하여 정한다.

제17조(고객에 대한 설명 범위)

① 이 계약의 내용 가운데 고객에게 설명할 수 있는 범위는 다음과 같다.

항목	고객 응대
위탁 판매라는 사실 · 고객 창구가 갑 단독이라는 것 (제8조①)	**설명한다**
품질 책임의 1차 소재와 그 경계(제7조①)	**원인 설명에 한하여 사용**하며 책임 회피의 근거로 삼지 아니한다
판매 수수료율(제10조①) · 정산 구조 · 선지급분 차감 (제13조)	**설명하지 아니한다**
갑·을 사이의 분담 비율과 그 산정(제7조③)	**설명하지 아니한다**(제8조③)

② 제1항 셋째·넷째 행은 **거절의 이유로도 쓰지 아니한다** — 내부 정산이 정해지지 아니하였다는 사정을 고객에 대한 처리 지연의 사유로 삼지 아니한다(제8조②).

③ 고객에게 설명하는 판매자 정보의 범위는 갑의 개인정보 처리방침(「개인정보 처리방침」) 제17조가 정하며, 계약 조건은 그 조 제2항의 **수집·이용 목적 밖** 항목에 해당한다.

④ 제1항의 구분은 정보의 존부를 숨기는 것이 아니라 **제공 범위를 정한 것**이다 — 「모른다」가 아니라 「안내하는 항목이 아니다」로 답한다(「제3자 정보 보호 조항(공급자·직원·수령인)」 제3조③과 같은 기준이다).

부칙

이 계약은 2037년 3월 2일부터 시행한다.

계약 당사자는 이 계약의 성립을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하여 각 1부를 보관한다.

	갑	을
명칭	교동마을 산지직송 조합	갯마을 조합
대표	조합장 고길동	이장 겸 조합장 홍이장
서명	(서명)	(서명)

주소·연락처 기재란은 개인정보 보호를 위하여 이 사본에서 생략한다.